

Що робити, якщо на вас складають протокол за ст. 130 КУпАП

Керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від огляду. Практичні поради адвоката — щоб не нашкодити собі й зберегти шанс оскаржити протокол.

Що передбачає ст. 130 КУпАП

Це відповідальність за керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння. Санкції — значний штраф і позбавлення права керування; за повторне порушення — суворіше. За певних обставин (спричинення шкоди) можлива й кримінальна відповідальність. Точні санкції залежать від редакції статті на момент події.

Ваші права під час зупинки

- поліцейський зобов'язаний назватися, показати посвідчення й повідомити підставу зупинки;
- ви маєте право знати, у чому вас підозрюють, і робити відео- та аудіозапис;
- ви можете користуватися правовою допомогою — телефонуйте адвокату одразу;
- дії поліції фіксуються на бодікамеру — ви маєте право на це посилається.

Огляд на стан сп'яніння: як має бути

Огляд проводиться спочатку на місці приладом (алкотестером), а за незгоди з результатом — у медичному закладі. Порушення процедури, несправний чи неповірений прилад, відсутність відеофіксації — усе це підстави поставити протокол під сумнів.

Чи можна відмовитися від огляду

Важливо розуміти: відмова від проходження огляду сама по собі є окремим порушенням за ст. 130 з такими ж наслідками, як і сп'яніння. Тому рішення про відмову має бути свідомим — краще одразу порадитися з адвокатом.

Типові помилки поліції, що допомагають оскаржити протокол

- відсутнє або неповне відео огляду та складання протоколу;
- порушено процедуру огляду (не запропоновано медичний огляд, немає свідків де потрібно);
- прилад несправний, без сертифіката або без дійсної повірки;
- у протоколі не зазначено обов'язкові відомості або є суперечності;
- вам не роз'яснили права та не надали копію протоколу.

Що зробити одразу

- зберігайте спокій і не визнавайте вину поспіхом;
- не підписуйте протокол «не читаючи» — впишіть свої зауваження та незгоду;
- у графі пояснень зазначте те, що вважаєте порушенням процедури;
- зафіксуйте свідків, зробіть власне відео, збережіть усі документи;
- вимагайте копію протоколу.

Чого НЕ робити

- не тікати з місця та не сперечатися агресивно;
- не пропонувати й не давати неправомірну вигоду;
- не відмовлятися від копії протоколу;
- не підписувати порожні чи незаповнені бланки.

Як адвокат допомагає

Юрист проаналізує протокол і відео, знайде процесуальні порушення, збере докази й представить ваші інтереси в суді. У багатьох справах саме порушення процедури дають підставу закрити провадження або уникнути позбавлення прав.

Потрапили в таку ситуацію? Зателефонуйте — перша консультація безкоштовна.

Адвокат Олександр Осадько · +38 (093) 466-44-43 · osadko.online · Telegram: [@adv_osadko](https://t.me/adv_osadko)

Пам'ятка має загальний інформаційний характер і не є юридичною консультацією. Кожна ситуація індивідуальна; для поради саме у вашому випадку зверніться до адвоката.